Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 1/2018JBAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------

V/v: Ý kiến về xử lý thuế thu nhập cá nhân cho giai đoạn trước 1/7/2013

Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Hiệp hội chúng tôi xin được trình bày ý kiến về cách xử lý thuế thu nhập cá nhân cho giai đoạn trước 1/7/2013 như dưới đây, kính mong Quý Bộ xem xét.

Liên quan đến xử lý khoản đóng góp bảo hiểm xã hội khi xác định thu nhập tính thuế

< Thông tư 84/2008/TT-BTC: Part B.I>

"I. CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ KINH DOANH, THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế <u>được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:</u>

- <u>Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc</u> như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

- Các khoản giảm trừ gia cảnh.

- Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học."

Như vậy, theo thông tư 84/2008/TT-BTC về thuế thu nhập cá nhân, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội là khoản giảm trừ trong thu nhập chịu thuế. Từ quy định này có thể hiểu rằng không phát sinh thuế thu nhập cá nhân từ khoản đóng góp bảo hiểm xã hội mà cá nhân chịu. Hơn nữa chúng tôi cho rằng việc quyết định lương của người lao động là thu nhập sau thuế (thu nhập Net) hay không là thỏa thuận giữa người lao động và công ty, trên tinh thần đối xử bình đẳng của Luật thì quy định phải không gây bất cứ ảnh hưởng gì khi áp dụng.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Tuy nhiên, theo công văn 2943/TCT-TNCN do Tổng cục thuế ban hành vào ngày 4/7/2017, đối với giai đoạn trước 1/7/2013, nếu lương thỏa thuận trên hợp đồng là thu nhập sau thuế (trước bảo hiểm) thì không được khấu trừ khoản đóng góp bảo hiểm xã hội khi thực hiện quy đổi sang thu nhập trước thuế. Hơn nữa, gần đây trong quá trình kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có vốn Nhật Bản cũng có nhận được những ý kiến tương tự từ cơ quan thuế. Chúng tôi hiểu rằng quan điểm này bắt nguồn từ công văn 336/TCT-TNCN ban hành ngày 24/1/2014, hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2013.

Từ quan điểm không cho phép khấu trừ khoản đóng góp bảo hiểm xã hội khi quy đổi thành thu nhập trước thuế sẽ dẫn đến việc phát sinh thuế thu nhập cá nhân từ khoản đóng góp bảo hiểm xã hội này. Phương pháp tính này trái với quy định của thông tư 84/2008/TT-BTC. Với phương pháp này, kết quả tính toán sẽ khác nhau đối với hợp đồng thu nhập Net hay Gross. Nghĩa là cùng một khoản tiền thực lĩnh, nếu ký hợp đồng Gross thì khoản tiền doanh nghiệp phải chi trả bao gồm thuế sẽ nhỏ đi, trong khi nếu kí hợp đồng Net thì khoản chi trả của doanh nghiệp lại lớn hơn, điều này gây ảnh hưởng đến tính công bằng trong việc thu thuế.

Từ lập luận nêu trên, chúng tôi cho rằng công văn 336, công văn 2943 là không phù hợp với quy định trong thông tư 84, do đó hướng dẫn và văn bản trái với quy định là không có hiệu lực áp dụng. Chúng tôi kính mong Quý Bộ gấp rút thực hiện các chỉ đạo cần thiết đối với Tổng cục thuế và các cơ quan thuế địa phương để ngừng áp dụng quan điểm trái với quy định của Luật này.

Cụ thể, chúng tôi kính mong Quý Bộ ban hành văn bản trả lời nêu rõ quy định trong thông tư 84 và cách hiểu của Hiệp hội chúng tôi là đúng, cho phép khấu trừ khoản đóng góp bảo hiểm xã hội vào thu nhập sau thuế khi quy đổi thành thu nhập trước thuế trong khoảng thời gian trước ngày 1 tháng 7 năm 2013. Nếu cách hiểu của Hiệp hội chúng tôi chưa đúng thì kính mong Quý Bộ sắp xếp thời gian tổ chức một buổi gặp mặt để chúng tôi nắm được nguyên nhân.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi hiểu rằng cơ quan thuế đã có những quyết định đi ngược lại tinh thần của luật, gây ảnh hưởng đến tính ổn định pháp lý đối với người nộp thuế, do đó chúng tôi khẩn thiết mong muốn Quý Bộ xem xét.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Tổng cục thuế;*
- *Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA